

1500448-56.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante da confissão judicial, das apreensões realizadas e do relato do agente da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia. Cometeu o acusado, assim, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes que lhe foi imputado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500448-56.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054094/2021 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 16428233 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 106/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2054094 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ALEXANDRE SOUZA MELO

Data da Audiência:

15/03/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 15/03/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500448-56.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) RODRIGO ALEXANDRE SOUZA MELO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. Mariana Zoli Marcial. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uma testemunha comum (Renato Ferreira de Oliveira, policial militar) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva da testemunha Andrew da Silva. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi

dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. RODRIGO ALEXANDRE SOUZA MELO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24/02/2021, por volta das 15:40 horas, no cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a rua Nelson Martinez, bairro Anuar Pachá, neste município e Comarca, trazia consigo, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (12 pinos plásticos de "cocaína" e 21 invólucros de "maconha"), os quais causam dependência, física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$135,00, em dinheiro. O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 33/34). O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 90/93. A denúncia de págs. 64/66 foi recebida em 25/10/2021 (págs. 98/97). Na presente audiência, foi ouvida uma testemunha comum e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa requer a fixação na pena mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO.

FUNDAMENTO E DECIDIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 10 e dos laudos periciais de págs. 12/14 e 58/60, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa, uma vez que o acusado, interrogado nesta data, admitiu a prática da infração penal nesta audiência, dizendo que, em razão de se encontrar com dificuldades financeiras, realmente possuía o entorpecente apreendido, para fins de venda a terceiros. Também admitiu a posse do dinheiro. Além da confissão judicial, o policial militar Renato Ferreira de Oliveira, ouvido em juízo, confirmou que o acusado estava de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante da confissão judicial, das apreensões realizadas e do relato do agente da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia. Cometeu o acusado, assim, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes que lhe foi imputado na denúncia. O decreto condenatório é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desvaráveis, fixo a pena pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa (mínima legal). Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado é primário e não havendo comprovação de que ele vinha integrando organizações criminosas e nem se dedicando a atividades criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Entretanto, tendo em vista o alto poder lesivo da "cocaína" e o fato de o acusado registrar várias passagens pela Vara da Infância e Juventude, nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado RODRIGO ALEXANDRE SOUZA MELO, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a fixação de regime inicial de cumprimento de pena no aberto, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. A droga já foi destruída (pág. 34). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as

anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, providencie-se a transferência do valor depositado ao FUNAD, bem como oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (166 dias-multa), no valor de R\$6.086,66, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão em regime aberto e providenciem-se as anotações e comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.